

2024

TP-153



هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission



توصيف المقرر الدراسي

— (بكالوريوس)

اسم المقرر: نظام الإجراءات الجزائية
رمز المقرر: ٢٠٠٣٢٢٩-٢
البرنامج: البكالوريوس في الشريعة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: السادسة
تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٦/٩/١٠ هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: ٣
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: ٤
- ج. موضوعات المقرر خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.
- د. أنشطة تقييم الطلبة ٧
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: ٨
- و. تقويم جودة المقرر: ٩
- ز. اعتماد التوصيف: ٩



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

٢. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☒ متطلب كلية	☐ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابعة/السابع)

٤. الوصف العام للمقرر

- يتناول المقرر التعريف بنظام الإجراءات الجزائية، وأوجه التشابه والاختلاف بين الدعوى الجزائية ودعوى الحق الخاص، وبين الإجراءات الجزائية في مرحلة جمع الاستدلالات والاختصاصات الاستثنائية لرجال الضبط الجزائي ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة من حيث خصائصها والسلطة المختصة بها، والمبادئ الأساسية التي تحكمها وإجراءاتها، وضمانات المتهم فيها، والأحكام الجزائية من حيث أركانها وأنواعها وطرق الاعتراض عليها.

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

المدخل الى دراسة الأنظمة

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر بشكل عام إلى تمكين الطالب من دراسة وتحليل قواعد نظام الإجراءات الجزائية، وتنمية قدرة الطالب على ربط الجانب النظري في الدراسة مع الجانب العملي، ويهدف بشكل خاص إلى تزويد الطلبة بما يلي:

(١) تعريف الطالب بمفهوم الإجراءات الجزائية وطبيعتها.

(٢) تعريف الطالب بمرحلة جمع الاستدلالات والاختصاصات الاستثنائية لرجال الضبط الجزائي.

(٤) تعريف الطالب بمرحلة التحقيق والقواعد المتعلقة بالنيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وادعاء وضمانات المتهم في هذه المرحلة.

(٥) تعريف الطالب بمرحلة المحاكمة وإجراءاتها وضمانات المتهم فيها.

(٦) تعريف الطالب بالأحكام الجزائية من حيث أركانها وأنواعها وطرق الاعتراض عليها.

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم تقليدي	(١٥ × ٢ أسبوع) = ٣٠ ساعة	١٠٠٪
٢	التعليم الإلكتروني	-	-
٣	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
٤	التعليم عن بعد	-	-

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠	١٠٠٪
٢	معمل أو استوديو	-	-
٣	ميداني	-	-
٤	دروس إضافية	-	-
٥	أخرى	-	-
الإجمالي		٣٠	١٠٠٪

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	- أن يلم الطالب بالمعارف والمفاهيم والمبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية والنظريات الأساسية في إطار الأنظمة، ويفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية وتطوراتها وعلاقتها بالتخصصات القانونية الأخرى.	١٤	- المحاضرات - الحوار والمناقشة	- الاختبارات النظرية - تقييم الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز نواتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.2	- أن يعرف الطالب آليات وطرق الحصول على المعلومات بما يساعد على تزويد المدارس بالمعارف الشرعية والنظامية في مجال الإجراءات الجزائية، وكيفية حل القضايا المطروحة التي تعرض له.	٢٤	.المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
1.3	- أن يفهم الطالب أوجه التشابه والاختلاف بين الدعوى الجزائية ودعوى الحق الخاص وبين الإجراءات الجزائية في مرحلة جمع الاستدلالات والاختصاصات الاستثنائية لرجال الضبط الجزائي ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة من حيث خصائصها والسلطة المختصة بها، والمبادئ الأساسية التي تحكمها وإجراءاتها، والأحكام الجزائية من حيث أركانها وأنواعها وطرق الاعتراض عليها.	٣٤	.المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية - عرض النماذج العملية	- الاختبارات النظرية - واجبات منزلية وأبحاث (سواء جماعية أم فردية)
2.0	المهارات			
2.1	- أن يحلل الطالب المعلومات والمفاهيم والنظريات والأفكار والنصوص في مجال الإجراءات الجزائية ويوظفها لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة المطروحة في مجال الإجراءات الجزائية.	١٣	- المحاضرات - التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.2	- أن يطبق الطالب أساليب التفكير النقدي والحلول المبتكرة على وقائع افتراضية، ويعرض رأيه عرضاً مقنعاً، ويقدم أدلته ودفعه بطريقة سليمة لإيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	٢م	- المحاضرات - التدريب العملي - إعطاء أمثلة على قضايا واقعية - جلسات مناقشة.	- الاختبارات النظرية - البحوث - الواجبات
2.3	- أن يكتسب الطالب القدرة على التفاعل مع بنود الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الجزائية وتفسيرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.	٣م	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	- أن يشارك الطالب مجموعات العمل في المناقشات الجماعية والمشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق.	١ق	- تنظيم حلقات نقاشية - تكليف جماعي - التدريب العملي	- المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات - الواجبات - تقويم الأعمال الجماعية بشكل دوري
3.2	- أن يساهم الطالب بشكل فعال كعضو أو كقائد في العمل الجماعي ويتحمل المسؤولية المسندة إليه من خلاله.	٢ق	- التدريب العملي	- الاختبارات التحريرية والشفهية
3.3	- أن يتحلى الطالب بالأخلاق الأكاديمية وينجز المهام الموكلة إليه بفاعلية وشفافية، ويقيم قدراته الذاتية وأدائه للوقوف على	٣ق	- المناقشة والحوار - التدريب العملي	- عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلبة للقيم المستهدفة من المقرر.

الرمز	نواتج التعلم	رمز نواتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	نقاط الضعف وتقويمها.			

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	التعريف بطبيعة الدعوى الجزائية والقيود الواردة عليها	٢
٢	مرحلة الاستدلال وطبيعتها القانونية	٢
٣	الإجراءات الاستثنائية في مرحلة الاستدلال	٢
٤	التعريف بالضبطية الجنائية	٢
٥	سلطات الضبطية الجنائية في حالة التلبس	٢
٦	أعمال التحقيق بمعرفة رجال الضبط الجنائي	٢
٧	الاختبار النصفي دعوى الحق العام: الهدف منها - موضوعها - أطرافها - تعريف المتهم - الفرق بينه وبين المدعى عليه في الدعوى المدنية - شروط إقامة الدعوى الجنائية على المتهم - انقضاء الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام .	١ ١
٨	دعوى الحق الخاص : مضمونها ، أسبابها موضوعها ، من له حق إقامتها أطرافها ، الصفة في دعوى الحق الخاص أسباب انقضاء دعوى الحق الخاص .	٢
٩	إجراءات التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة	٢
١٠	تعريف المحاكمة الجنائية - إجراءات المحاكمة - الجهة القضائية المنوطة بمحاكمة الجاني ، تشكيل الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة . مبدأ تقيد المحكمة بدعوى الدعوى : حدود دعوى الحق العام والخاص ، قرار الاتهام وتحديد نطاق الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، أهمية هذا المبدأ - موقف الشريعة والنظام من هذا المبادئ	٢
١١	الحكم في الدعوى الجنائية ، تعريفه ، أنواعه ، الفرق بينه وبين الحكم الحقوقي ، الجهة المنوط بها إصدار الحكم ، شروط صحة الحكم ، تدوين الحكم ، حيثيات الحكم ومدى أهميتها في سلامة وصحة الحكم .	٢

١٢	الطرق القانونية للطعن على الأحكام الجنائية ، مفهومها ، المبرر الشرعي والنظامي للطعن عليها، من له حق الاعتراض على الحكم.	٢
١٣	الشروط التي يجب توافرها فيمن يقوم بالطعن على الحكم ، موضوع الطعن على ولاية المحكمة في نظر الطعن ومدى تقيدها بطلبات الخصوم، الحكم في الطعن على الحكم في الشريعة والنظام.	٢
١٤	الحكم النهائي ، تعريفه ، الطعن عليه بعد ظهور دليل البراءة ، طبيعة هذا الطعن، الآثار التي تترتب على الحكم في هذا الطعن .	٢
١٥	تنفيذ الأحكام ، الحكم النهائي الواجب التنفيذ ، مضمونه ، مكان التنفيذ ، العلانية في التنفيذ ، ضمانات التنفيذ ، سلطة التنفيذ . قضايا عملية وتطبيقات	٢
١٦	الاختبار النهائي	
المجموع		٣٠

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	٪١٠
٢	الاختبار الدوري	السابع	٪٣٠
٣	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	٪٦٠

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور زكي شناق، الطبعة الرابعة ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م
المراجع المساندة	الوجيز في شرح نظام الإجراءات الجزائية للدكتور السيد محمد شريف الطبعة الثانية، ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م مكتبة دار الاجادة للنشر والتوزيع.
المصادر الإلكترونية	الدوريات الإلكترونية الخاصة بنشر الأبحاث الجنائية المتخصصة دار المنظومة : http://www.mandumah.com مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام ١٤٣٣هـ.

<https://t.co/bFYWdMdtiP>

أخرى

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلبة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جبهة الاعتماد	قسم الانظمة
رقم الجلسة	٢٣
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٩/١٠ هـ

قسم الأنظمة
Law Department

